合同编号：

北京交通运输职业学院
学生岗位实习三方协议

二〇二 六 年 七 月

名词术语解释

1.职业学校学生:指实施全日制学历教育的中职学校、高职专科学校、高职本科学校学生。

2.实习单位：指符合条件的企（事）业等单位；建在校内或园区的生产性实训基地、厂中校、校中厂、虚拟仿真实训基地等，依照法律规定成立或登记取得法人、非法人组织资格的单位。

3.学生实习:指职业学校学生按照专业培养目标要求和人才培养方案安排，由职业学校安排或者经职业学校批准自行到企（事）业等单位进行职业道德和技术技能培养的实践性教育教学活动,包括认识实习和岗位实习。

4.岗位实习：指具备一定实践岗位工作能力的学生，在专业人员指导下，辅助或相对独立参与实际工作的活动。

5.实习项目：指职业学校人才培养方案中规定的岗位实习项目，由职业学校填写。

6.实习岗位:指职业学校学生参加岗位实习的岗位类别或具体工作岗位，由实习单位填写。

7.实习时间：学生在实习单位的岗位实习根据专业培养需要一般为6个月，具体实习时间由职业学校根据人才培养方案安排。

8.就餐条件：指岗位实习学生的就餐地点、频次及相关费用等。

9.住宿条件：指岗位实习学生的住宿地点、住宿房间分配情况、住宿房间基础设施条件及相关费用等。

10.实习指导教师:指职业学校负责指导、管理学生岗位实习的教师。

11.实习指导人员：指实习单位负责指导学生岗位实习的专门人员。

12.专业对口：指学生实习岗位与职业教育专业目录中专业对应的职业（工种）相符。

13.实习责任保险：指职业学校和实习单位依据法律、行政法规，为参加实习的学生投保的责任保险，主要保障学生在实习单位实习期间，因意外事故及由于被保险人疏忽或过失等造成的学生人身伤亡,被保险人应承担经济赔偿责任时，保险公司依据保险合同约定负责赔偿。

目录

第一部分 协议文本

一、基本信息

二、甲方权利与义务

三、乙方权利与义务

四、丙方权利与义务

五、协议解除

六、附则

第二部分 协议附件

一、补充协议（如有可附）

二、丙方岗位实习法定监护人（或家长）知情同意书

三、职业学校学生岗位实习三方协议签约委托书

北京交通运输职业学院学生岗位实习三方协议

甲方（学校）：北京交通运输职业学院
通讯地址：北京市大兴区黄村清源路北
联系人：
联系电话：

乙方（实习单位）宁客（北京）汽车服务有限公司
通讯地址：
联系人：
联系电话：

丙方（学生）：张习鑫
身份证号：110152005042146l9
家庭住址：大兴区清云店镇小张本庄村
联系电话：19250927424
丙方法定监护人（或家长）：张永宇
身份证号：
家庭住址：大兴区清云店镇小张本庄村
联系电话：13522192920

为规范和加强职业学校学生岗位实习工作，提升技术技能人才培养质量，维护学生、学校和实习单位的合法权益，根据国家相关法律法规及《职业学校学生实习管理规定》（2021 年修订），甲方拟安排学院汽车学院（系、部）新能源汽车技术专业学生张习鑫（丙方）赴

乙方进行岗位实习。为明确甲、乙、丙三方权利和义务，经三方协商一致，签订本协议。

一、基本信息

1.实习项目（甲方填写）：

2.实习岗位（乙方填写）：

3.实习地点:宁家服务

4.实习时间:2026年7月15日—2027年7月15日

5.工作时间:8:30-18:00

6.实习报酬

报酬金额:2500

支付方式:月结

支付时间:每月15号

7.食宿条件

就餐条件:无

住宿条件:无

8.甲方实习指导教师:杜晓　　联系电话:

9.乙方实习指导人员:王思棋　　联系电话:19952535097

二、甲方权利与义务

1.负责联系乙方，并审核乙方实习资质及条件，确保乙方符合实习要求，提供的实习岗位符合专业培养目标要求，与学生所学专业对口或相近。不得安排丙方跨专业大类实习，不得仅安排丙方从事简单重复劳动。

2.根据人才培养方案，会同乙方制订实习方案，明确岗位要求、实习目标、实习任务、实习标准、必要的实习准备和考核要求、实施实习的保障措施等，并向丙方下达实习任务。

3.会同乙方制定丙方实习工作管理办法和安全管理规定、丙方实习安全及突发事件应急预案等制度性文件，对实习工作和丙方实习过程进行监管，并提供相应的服务。

4.为丙方投保实习责任保险，责任保险范围应覆盖实习活动的全过程，包括丙方实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的丙方人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等。丙方在实习期间受到人身伤害，属于保险赔付范围的，由承保保险公司按保险合同赔付标准进行赔付；不属于保险赔付范围或者超出保险赔付额度的部分，由乙方、甲方、丙方承担相应责任。甲方有义务协助丙方向侵权人主张权利。投保费用不得向丙方另行收取或从丙方实习报酬中抵扣。

5.依法保障实习学生的基本权利，不得有以下情形：

（1）安排一年级在校丙方进行岗位实习；

（2）安排未满16周岁的丙方进行岗位实习；

（3）安排未成年丙方从事《未成年工特殊保护规定》中禁忌从事的劳动；

（4）安排实习的女学生从事《女职工劳动保护特别规定》中禁忌从事的劳动；

（5）安排丙方到酒吧、夜总会、歌厅、洗浴中心、电子游戏厅、网吧等营业性娱乐场所实习；

（6）通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作；

（7）安排丙方从事Ⅲ级强度以上体力劳动或其他有害身心健康的实习；

（8）安排丙方从事法律法规禁止的其他活动。

6.除相关专业和实习岗位有特殊要求，并事先报上级主管部门备案的实习安排外，应当保障丙方在岗位实习期间按规定享有休息

休假、获得劳动卫生安全保护、接受职业技能指导等权利，并**不得有以下情形：**

（1）安排丙方从事高空、井下、放射性、有毒、易燃易爆，以及其他具有较高安全风险的实习；

（2）安排丙方在休息日、法定节假日实习；

（3）安排丙方加班和上夜班。

7.不得向丙方收取实习押金、培训费、实习报酬提成、管理费、实习材料费、就业服务费或者其他形式的实习费用，不得扣押丙方的学生证、居民身份证或其他证件，不得要求丙方提供担保或者以其他名义收取丙方财物。

8.为丙方选派合格的实习指导教师，负责丙方实习期间的业务指导、日常巡查和管理工作；开展实习前培训，使丙方和实习指导教师熟悉各实习阶段的任务和要求。对丙方做好思想政治、安全生产、道德法纪、工匠精神、心理健康等相关方面的教育。

9.督促实习指导教师随时与乙方实习指导人员联系并了解丙方情况，共同管理，全程指导，做好巡查，并配合乙方做好丙方的日常管理和考核鉴定工作，及时报告并处理实习中发现的问题。

10.实习期间，对丙方发生的有关实习问题与乙方协商解决；发生突发应急事件的，会同乙方按安全及突发事件应急预案及时处置。

11.实习期满，根据丙方的实习报告、乙方对丙方的实习鉴定和甲方实习评价意见，综合评定丙方的实习成绩。

12.公布热线电话（邮箱），对各方的咨询及时回复，对反映的问题按管理权限和职责分工组织进行整改。

热线电话：　邮箱：。

13.甲方对违反规章制度、实习纪律、实习考勤考核要求以及本协议其他规定的丙方进行思想教育，对丙方违规行为依照甲方规章制度和有关规定进行处理。对违规情节严重的，经甲乙双方研究后，

由甲方给予丙方纪律处分。给乙方造成财产损失的，丙方依法承担相应责任。

14.组织做好丙方实习工作的立卷归档工作。实习材料包括:（1）实习三方协议；（2）实习方案；（3）学生实习报告；（4）学生实习考核结果；（5）学生实习日志；（6）实习检查记录；（7）学生实习总结；（8）有关佐证材料（如照片、音视频等）等。

三、乙方权利与义务

1.向甲方提供真实有效的单位资质、诚信状况、管理水平、实习岗位性质和内容、工作时间、工作环境、生活环境，以及健康保障、安全防护等方面的材料。

2.严格执行国家及地方安全生产和职业卫生有关规定，会同甲方制定安全生产事故应急预案，保障丙方实习期间的人身安全和身体健康。协助甲方制定丙方岗位实习方案，保障丙方的实习质量。

3.定期向甲方通报丙方实习情况，遇重大问题或突发事件应立即通报甲方，并按照应急预案及时处置。

4.甲乙双方经协商，可以由乙方为丙方投保实习责任保险。责任保险范围应覆盖实习活动的全过程，包括丙方实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的丙方人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等。丙方在实习期间受到人身伤害，属于保险赔付范围的，由承保保险公司按保险合同赔付标准进行赔付；不属于保险赔付范围或者超出保险赔付额度的部分，由乙方、甲方、丙方依法承担相应责任。乙方会同甲方做好丙方及其法定监护人（或家长）等善后工作。乙方有义务协助丙方向侵权人主张权利。投保费用不得向丙方另行收取或从丙方实习报酬中抵扣。

5.按照本协议规定的时间和岗位为丙方提供实习机会，所安排的工作要符合法律规定且不损害丙方身心健康；不得仅安排丙方从

事简单重复劳动。为丙方提供劳动保护和劳动安全、卫生、职业病危害防护条件。落实法律规定的反性骚扰制度，不得体罚、侮辱、骚扰丙方，保护丙方的人格权等合法权益。

6. 依法保障实习学生的基本权利，**不得有以下情形：**

（1）接收一年级在校丙方进行岗位实习；

（2）接收未满16周岁的丙方进行岗位实习；

（3）安排未成年丙方从事《未成年工特殊保护规定》中禁忌从事的劳动；

（4）安排实习的女学生从事《女职工劳动保护特别规定》中禁忌从事的劳动；

（5）安排丙方到酒吧、夜总会、歌厅、洗浴中心、电子游戏厅、网吧等营业性娱乐场所实习；

（6）通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作；

（7）安排丙方从事Ⅲ级强度以上体力劳动或其他有害身心健康的实习；

（8）安排丙方从事法律法规禁止的其他活动。

7. 除相关专业和实习岗位有特殊要求，并事先报上级主管部门备案的实习安排外，应当保障丙方在岗位实习期间按规定享有休息休假、获得劳动卫生安全保护、接受职业技能指导等权利，并不得有以下情形：

（1）安排丙方从事高空、井下、放射性、有毒、易燃易爆，以及其他具有较高安全风险的实习；

（2）安排丙方在休息日、法定节假日实习；

（3）安排丙方加班和上夜班。

8. 实习期间，如为丙方提供统一住宿，应为其建立住宿管理制度和请销假制度。如不为丙方提供统一住宿，应知会甲方并督促丙方办理相应手续。

9.不得向丙方收取实习押金、培训费、实习报酬提成、管理费、实习材料费、就业服务费或者其他形式的实习费用，不得扣押丙方的学生证、居民身份证或其他证件，不得要求丙方提供担保或者以其他名义收取丙方财物。

10.会同甲方对丙方加强思想政治、安全生产、道德法纪、工匠精神、心理健康等方面的教育。对丙方进行安全防护知识、岗位操作规程等教育培训并进行考核，如实记录教育培训情况。不得安排未经教育培训和未通过岗前培训考核的丙方参加实习。

11.乙方安排合格的专业人员对丙方实习进行指导，并对丙方在实习期间进行管理。

12.乙方根据本单位相同岗位的报酬标准和丙方的工作量、工作强度、工作时间等因素，给予丙方适当的实习报酬。丙方在实习岗位相对独立参与实际工作、初步具备实践岗位独立工作能力的，合理确定实习期间的报酬，并以货币形式按月及时、足额、直接支付给丙方，支付周期不得超过 1 个月，不得以物品或代金券等代替货币支付或经过其他方转发。不满 1 个月的按实际岗位实习天数乘以日均报酬标准计发。

13.在实习结束时根据实习情况对丙方作出实习考核鉴定。

四、丙方权利与义务

1.遵守国家法律法规，恪守甲乙双方安全、生产、纪律等各项管理规定，提高自我保护意识，注重人身、财物及交通安全，保护好个人信息，预防网络、电话、传销等诈骗。严禁涉黄、涉赌、涉毒、酗酒，严禁到违禁水域游泳或参与等其他危险活动，严禁乘坐非法营运车辆等。

2.遵守甲乙双方的实习要求、规章制度、实习纪律及实习三方协议，认真实习，完成实习方案规定的实习任务，撰写实习日志，

并在实习结束时提交实习报告；不得擅自离岗、消极怠工、无故拒绝实习，不得擅自离开实习单位。

3.若违反规章制度、实习纪律以及实习三方协议，应接受相应的纪律处分；给乙方造成财产损失的，依法承担相应责任。

4.在签订本协议时，丙方应将实习情况告知法定监护人（或家长），并取得法定监护人（或家长）签字的知情同意书作为本协议的附件。

5.如不在统一安排的宿舍住宿，须向甲乙双方提出书面申请，经丙方法定监护人（或家长）签字同意，甲乙双方备案后方可办理。

6.实习期间，丙方因特殊情况确需中途离开或终止实习的，应提前七日向甲乙双方提出申请，并提供法定监护人（或家长）书面同意材料，经甲乙双方同意，并办妥离岗相关手续后方可离开。

7.严格按照乙方安全规程和操作规范开展工作，爱护乙方设施设备，有安全风险的操作必须在乙方专门人员指导下进行。保守乙方的商业、技术秘密，保证在实习期间及实习结束后不向任何第三方透露相关的资料和信息。

8.个人权益受到侵犯时，应及时向甲乙双方投诉。丙方认为乙方安排的工作内容违反法律或相关规定的，应立即告知甲方，并由甲方协调处理。

9.实习期间，丙方发生人身等伤害事故的，有依法获得赔偿的权利。属于保险赔付范围的，由承保保险公司按保险合同赔付标准进行赔付；不属于保险赔付范围或者超出保险赔付额度的部分，由乙方、甲方、丙方依法承担相应责任。

五、协议解除

1.经甲、乙、丙三方协商一致，可以解除协议，并以书面形式确认。

2.有以下情形之一的，可以解除本协议：

（1）因不可抗力致使协议不能履行；

（2）甲方因教学计划发生重大调整，确实无法开展岗位实习的，至少提前十个工作日以书面形式向乙方提出终止实习要求，并通知丙方；

（3）乙方遇重大生产调整，确实无法继续接受丙方实习的，至少提前十个工作日以书面形式向甲方提出终止实习要求，并通知丙方；

（4）法律法规及有关政策规定的其他可以解除协议的情形的。

3.有以下情形之一的，无过错的一方有权解除协议，并及时以书面形式通知其他两方：

（1）甲方未履行对实习工作和丙方的管理职责，影响乙方正常生产经营的，经协商未达成一致的；

（2）乙方未履行协议约定的实习岗位、报酬、劳动时间等条件和管理职责的，经协商未达成一致的；

（3）丙方严重违反乙方规章制度，或丙方严重失职，给乙方造成人员伤亡、设备重大损坏以及其他重大损害的；

（4）法律法规作出的相关禁止性规定的情形的。

六、附则

1.本协议一式份，甲、乙、丙三方各执份，具有同等法律效力。

2.任何一方未经其他两方同意不可随意终止本协议，任何一方有违约行为，均须承担违约责任。

3.有关本协议的其他未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决并签署书面文件予以确认。协商不成的，任何一方当事人有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.本协议自签字（盖章）之日起生效，至约定实习期届满或丙方实习结束时终止。

5.甲、乙、丙任何一方通讯地址（联系方式）等与丙方实习相关的重大信息发生变更的应及时通知其他两方，否则，由此产生的一切不利后果自行承担；给其他两方造成损失的，应承担相应的法律责任。

6.本协议条款中涉及《职业学校学生实习管理规定（2021 年修订）》中规定的原则上" 不得" 的，如实习因特殊要求存在不履行的可能，甲、乙、丙三方需事先协商一致、签订同意书，并报上级主管部门备案同意后，在不违反法律规定的条件下，方可实施，不视为违约。

7.如丙方集体签订协议，需由丙方代表签字，其他所有丙方需签订相应委托书，并作为本协议的附件。丙方代表在签字前，应将协议文本内容提前告知每一位参加岗位实习的学生（丙方）及其法定监护人（或家长），并在签署后将协议副本交每一位参加岗位实习的学生（丙方）。

8. 其他事项：

甲方：（学校盖章）　　乙方：（实习单位盖章）

法定代表人（签字）：侯云伟　　法定代表人（签字）：

2026 年 7 月 14 日　　年　月　日

丙方：（签字）张曦

2026年 7 月 15 日

实 习 协 议

甲方：
公司名称：宁家（北京）汽车服务有限公司
地　　址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13（集群注册）

乙方：
姓　　名：张可鑫
身份证号：110115200604214614
就读学校：北京交通运输职业学院
专　　业：新能源汽车技术
联系方式：19250027424

第一条 实习性质与期限

1.1 本实习为教学实践环节，甲乙双方不构成劳动关系。
1.2 实习期限：自 2026 年 7 月 15 日至 2027 年 7 月 15 日，共计 12 个月。
1.3 实习试用期：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日，共计 / 个月。
1.4 实习期满前，双方需延长实习的，应另行签订补充协议。

第二条 实习岗位与内容

2.1 实习岗位：新能源汽车电池售后维修辅助岗。
2.2 工作内容：在站内直属领导的监督下，协助进行新能源汽车电池的检测、维护及基础维修。

第三条 工作时间与安全管理

3.1 工作时间：执行公司《考勤管理规定》。
3.2 操作规范：执行公司《安全管理规定》，违反安全规定导致事故的，乙方需承担相应责任。

第四条 实习报酬与保险

4.1 实习报酬：每月 2500 元，于次月 15 日前通过银行转账支付。
4.2 乙方同意甲方根据业务发展情况和乙方工作表现对实习报酬进行调整。
4.3 保险保障：
甲方为乙方购买实习期间的雇主责任险，具体理赔范围以保险条款为准。

第五条 知识产权与保密义务

5.1 保密范围：乙方在实习期间接触的电池维修技术资料、客户信息、设备参数等均属于甲方商业秘密。
5.2 保密期限：自实习开始至结束后 2 年内，乙方不得泄露、使用或允许他人使用上述信息。
5.3 违约责任：乙方违约需赔偿甲方实际损失。

第六条 双方权利与义务

甲方义务：
6.1 提供符合安全标准的工作环境及必要劳动防护用品；
6.2 按约定支付实习报酬并购买保险；

乙方义务：
6.4 遵守甲方规章制度及安全操作规程，接受甲方管理与考核；
6.5 若因疾病或其他原因需中止实习，需提前 5 个工作日书面通知甲方及学校；
6.6 不得擅自复制、带走甲方技术资料或设备。

第七条 协议终止与争议解决

7.1 终止情形：
实习期满且未续签；
乙方严重违反安全规定或甲方制度；
乙方因健康原因无法继续实习（需提供医院证明）。
7.2 争议解决：因本协议发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条 其他条款

8.1 乙方声明：本人为在校学生，自愿参加实习并已了解岗位风险；
8.2 附件：《保密协议》作为协议组成部分，具有同等法律效力；
8.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
日期：2026 年 7 月 14 日

乙方（签字）：张可豪
日期：2026 年 7 月 14 日

保　密　合　同

甲方

名称：宁家（北京）汽车服务有限公司

法定代表人/负责人：张祥英

乙方

姓名：张可鑫

居民身份证（或其他有效身份证/证件）号码：110115200604214614

有效通信邮寄地址：大兴区.青云店镇.小张庄村.

有效联系电话：19250027424

有效电子邮箱地址：1708135-71.@QQ.com

（以上的联系方式如有变更的，乙方需书面通知甲方，否则甲方或司法机关按该地址寄送文件即视为乙方已签收）

鉴于：甲方与乙方建立劳动关系。甲、乙双方就乙方在任职期间及乙方离职后保守甲方保密信息的有关事项，订立下列条款共同遵守：

一、 关联方

“关联方”是指就一方而言，（1）任何直接或间接控制该方的、或被该方控制的、或与该方共同接受控制的实体或个人，（2）任何与该方有直接投资权益超过10%的投资参股经济实体，以及(3)任何前述（1）和(2)所述实体或个人的关联方。

二、 保密信息范围

保密信息包括但不限于记录、报告、笔记、日历表、文件、草图、图表、图样、样品或类似形式记录的信息、数据，无论是以原件、复印件、复制件，以及纸质件、非纸质件或以其它任何电子数据形式储存的信息（包括但不限于技术秘密、经营秘密）。为保密需要，乙方同意甲方无需书面告知乙方保密信息的具体类型、特征等。

本协议的保密信息还包括甲方及其关联方的、属于第三方但甲方及/或甲方关联方承诺有保密义务的保密信息。乙方须同样就该等保密信息承担本合同约定的保密义务。

（一）技术秘密，包括但不限于：

1、产品研发及生产类：生产工艺、课题名称、技术方案、制造方法、工艺流程、技术指标、研究开发记录、技术文档及相关的函电等；

2、产品需求设计类：客户调研报告、项目建议书、项目立项书、项目管理计划和进度表、概要需求列表、估算单、需求规格说明书、设计文档等；

3、产品开发过程管理类：项目会议记录、项目评审记录、缺陷记录跟踪表、同行评审记录表、测试报告等；

4、技术文档类：专有技术资料、技术培训资料、技术总结等；

5、质量管理类：产品评审报告、产品质量指标等；

6、产品应用实施类：产品实施方案、产品应用状况、客户使用情况等；

7、其他：工程设计、电路设计、配方、计算机软件、数据库、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册等。

（二）经营秘密，包括但不限于：

1、经营管理信息：战略规划、经营计划、经营决策、经营管理机构、股东会、董事会或管理层会议的决议和记录、重大业务专项资料、经营管理规章制度等；

2、财务信息：财务报表、商业分析报告、税务资料、预决算方案、审计报告、投融资交易、投资分析报告等；

3、人事信息：员工档案、组织人事资料、组织结构、薪酬福利状况、培训计划、绩效考核资料等；

4、合同及法律事务等信息：业务、技术、投资、管理等方面的合同、重大商业交易、重大争议或纠纷事项、未决诉讼、或有赔偿等。

5、其他：原材料进货渠道、产品报价、重大交易记录、客户档案、代理商资料、供应商资料、合作伙伴资料、市场调研报告、市场营销方案、生产单、生产报表、质检报告、相关函电、仓库报表、投标方案、定价政策等。

三、保密工作纪律

1、乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或已成惯例的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责；

2、甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取一切必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密、经营秘密及其他保密信息，以保持其机密性。

四、保密义务

双方确认，甲方在支付乙方的薪资、奖金、津贴等报酬时，已合理考虑了乙方任职期间和离职后需要承担的保密义务，故而无需在乙方任职期间或离职时及离职后另行向乙方支付保密费用或补偿。

1、除了履行职务的需要之外，乙方承诺，未经甲方书面同意，乙方不得将在工作中接触的任何甲方保密信息，以复印或以电子邮件形式带离公司；亦不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员）知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业保密信息，也不得在履行职务之外使用这些保密信息。

2、乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方保密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，而无论这些保密信息有无商业上的价值。

3、乙方应当于其无论因何种原因离职时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括在本合同项下属于甲方的一切保密信息，并有义务将记载着保密信息的一切载体或将保密信息整理成书面记录移交给甲方指定代表。当记录着保密信息的载体是由乙方自备的，且保密信息可以从载体上消除或复制出来时，乙方必须或协助甲方将保密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的保密信息消除。在此情况下，甲方无须给予乙方任何经济补偿。若记录着保密信息的载体是由乙方自备的，而保密信息不可以从载体上消除或复制出来时，则视为乙方已同意将这些载体物的所有权转让给甲方。

4、乙方离职后仍应对其在甲方任职期间所接触、知悉的保密信息，承担如同任职期间一样的保密义务，而无论其因何种原因离职。

五、知识产权的归属

1、双方确认，乙方在甲方任职期间，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术和商业秘密等，均为职务成果，其知识产权均属于甲方。甲方可以在其业务范围内充分自由地利用这些发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术秘密或商业保密信息等，进行生产、经营或者向第三方转让。乙方应当依甲方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权；

2、乙方在甲方任职期间所完成的、与甲方业务相关的发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术和商业保密信息等，乙方没有作出书面申明的，推定其属于职务成果，其知识产权属于甲方。甲方可以使用这些成果进行生产、经营或者向第三方转让。即使日后证明实际上是非职务成果的，乙方亦不得要求甲方承担任何经济责任。

六、与第三方的责任

乙方承诺：在为甲方履行职务时，乙方未曾与第三方签署与甲方是竞争行为的处于有效期内的竞业限制合同或就竞业限制作出约定，同时乙方承诺不擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若乙方违反上述承诺而导致甲方遭受第三方的侵仅指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用及甲方因此而遭受的所有损失。

七、违约责任

乙方签署本合同，即表明乙方知道乙方将在任职期间接触保密信息，乙方知道保密信息存在巨大的商业价值，一旦发生保密信息泄露，可能给甲方造成无可估量的损失。

1、如果乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金人民币叁拾万元并赔偿甲方的直接及间接损失（包括但不限于乙方利用保密信息为乙方及/或第三方谋取利益的、乙方还应当向甲方赔偿乙方及该第三方因利用保密信息获取的全部利益作为补偿金、甲方及/或甲方关联方因此遭受的经营性利润损失、诉讼费、律师费、诉讼保全费等）。乙方同意甲方可要求乙方与该第三方连带向甲方承担赔偿责任；

2、乙方同意甲方有权直接从乙方工资、绩效等中直接扣取违约金、赔偿金等；

八、合同的变更和终止

经双方协商一致，可以书面变更或终止本合同。经修改后的合同或者双方就本合同另行订立的补充协议的约定与本合同约定不一致的，以修改后的合同或补充协议的约定为准。

九、合同期限

本合同期限自双方签字盖章之日起生效，并永久有效，乙方的保密义务并不因甲方支付报酬或劳动合同的解除/终止而免除。

十、争议的解决

1、本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院；

2、上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对乙方侵权行为进行行政处理。

十一、其他

1、本合同项下的乙方联系方式用于接收甲方文件及相关文书、书面通知等。若乙方联系方式发生变动，乙方应书面告知甲方，因未及时告知而导致的后果由乙方承担。如发生诉讼，除非乙方依法提供新的合法地址，则乙方提供的邮寄送达地址作为甲方及/或法院合法有效的送达地址。

2、本合同项下任何条款无效或不予执行，不影响本合同其他条款的效力。对于无效条款或法律上不予执行的条款，双方应当友好协商予以变更以使其有效。本合同的修改应当经双方同意方可进行，任何一方单方面变更或修改本合同条款均属无效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲方盖章、乙方签名之日起生效。

乙方确认，乙方充分认识到保密信息对甲方的重要性，在签署本合同前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义，乙方充分理解其后果并同意按协议履行。

甲方盖章：_____　　乙方签名：张可鑫

签订日期：2026年7月14日　　签订日期：2026年7月14日